云南省人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法

（2009年11月27日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为规范云南省人民代表大会常务委员会（以下简称省人大常委会）行使任免地方国家机关工作人员的职权，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国人民法院组织法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》等有关法律，结合本省实际，制定本办法。

第二条 省人大常委会任免地方国家机关工作人员，贯彻中国共产党的干部路线和方针，坚持党管干部的原则，坚持德才兼备、以德为先的标准，坚持正确的用人导向，严格依法任免。

第三条 省人大常委会依法推选、决定代理人选、决定任免、任免、批准任免、通过人选、接受辞职、决定撤职，适用本办法。

第四条 省人大常委会选举联络工作委员会负责有关任免事项的具体工作。

第二章 任免范围

第五条 省人大常委会任免省人民代表大会及其常务委员会下列人员：

（一）省人大常委会主任缺位时，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十九条的规定办理。

（二）在省人民代表大会闭会期间，根据省人大常委会主任会议提名，任免省人民代表大会专门委员会的个别副主任委员和部分委员。专门委员会副主任委员、委员人选应当是省人民代表大会代表。

（三）根据省人大常委会主任会议提名，任免省人大常委会副秘书长，省人大常委会工作委员会主任、副主任、委员，省人大常委会办公厅和研究室主任、副主任。

（四）根据省人大常委会主任会议提名，通过省人大常委会代表资格审查委员会主任委员、副主任委员和委员。代表资格审查委员会组成人员人选应当是省人大常委会组成人员。

（五）省人大常委会主任会议或者五分之一以上的常委会组成人员书面联名，可以向省人大常委会提议组织关于特定问题的调查委员会，调查委员会主任委员、副主任委员和委员人选由省人大常委会主任会议在省人大常委会组成人员和其他省人大代表中提名，提请省人大常委会通过。

第六条 省人大常委会决定任免省人民政府下列人员：

（一）在省人民代表大会闭会期间，省长缺位时，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定办理。

（二）在省人民代表大会闭会期间，根据省长

或者代理省长提名，决定任免个别副省长。

（三）根据省长或者代理省长提名，决定任免省人民政府秘书长、省人民政府组成部门的主任、厅长。

第七条 省人大常委会任免省高级人民法院下列人员：

（一）在省人民代表大会闭会期间，省高级人民法院院长缺位时，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定办理。

（二）根据省高级人民法院院长或者代理院长提名，任免省高级人民法院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

第八条 省人大常委会任免省人民检察院下列人员：

（一）在省人民代表大会闭会期间，省人民检察院检察长缺位时，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定办理。

（二）根据省人民检察院检察长或者代理检察长提名，任免省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（三）根据省人民检察院检察长或者代理检察长提名，决定任免省人民检察院分院检察长，任免分院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（四）根据省人民检察院检察长或者代理检察长提名，批准任免州（市）人民检察院检察长。

第三章 任免程序

第九条 省人大常委会主任会议、省人民政府省长或者代理省长、省高级人民法院院长或者代理院长、省人民检察院检察长或者代理检察长（以下简称提名人）可以分别向省人大常委会书面提出任免案。

省人大常委会主任会议提出的任免案，直接提请省人大常委会会议审议。其他任免案，由省人大常委会主任会议决定提请省人大常委会会议审议。

提请拟任职的，应当报送提请任职报告，并附拟任职人员简历、德才表现、任职理由、任免表、照片等材料；提请拟免职的，应当报送提请免职报告，并附拟免职人员的简历、免职理由、任免表、照片等材料。

第十条 省人大常委会选举联络工作委员会负责草拟省人大常委会主任会议提出的任免案材料，负责对其他提名人提出的任免案材料进行初审，并向省人大常委会主任会议报告。

选举联络工作委员会在初审过程中，可以要求有关部门对拟任免人员的情况提供补充材料。

第十一条 省人大常委会主任会议讨论任免案时，提名人或者其委托人应当到会作报告；省人大常委会会议审议任免案时，由提名人或者其委托人到会作报告，或者由有关机关向会议提供被任免人员的有关资料。有关机关、提名人或者其委托人可以安排有关人员听取会议讨论、审议情况，回答询问。

第十二条 省人大常委会接到省人大代表或者人民群众反映拟任免人员问题的材料，或者省人大常委会组成人员认为对拟任免人员的有关问题需要进一步了解，经省人大常委会主任会议决定，有关部门应当对问题进行调查，作出书面报告。对拟任免人员是否提请会议审议、表决或者推迟到以后的会议审议，由省人大常委会主任会议决定。

第十三条 列入省人大常委会会议议程的任免案，在表决前，提名人要求撤回的，应当书面说明理由，经省人大常委会主任会议同意，并向常委会会议报告，对该任免案的审议即行终止。

第十四条 省人大常委会会议对任命案进行表决前，应当宣读和播放下列拟任职人员资料：

（一）省人大常委会代理主任、省人民政府代理省长、省高级人民法院代理院长、省人民检察院代理检察长。

（二）省人民代表大会专门委员会副主任委员，省人大常委会副秘书长，省人大常委会工作委员会、办公厅和研究室主任、副主任。

（三）省人民政府副省长、秘书长，省人民政府组成部门的主任、厅长。

（四）省高级人民法院副院长、审判委员会专职委员。

（五）省人民检察院副检察长、检察委员会专职委员、检察院分院检察长，州（市）人民检察院检察长。

第十五条 省人大常委会对任免案采用电子表决器或者无记名投票方式逐人表决。其中，对任免省人大常委会各工作委员会委员、省高级人民法院审判员、省人民检察院检察员，可以逐人表决，也可以合并表决。

省人大常委会组成人员对拟任免人员可以表示赞成，可以表示反对，也可以弃权。未按表决器或者未投票的视同弃权。

任免案以省人大常委会全体组成人员的过半数通过。表决结果由会议主持人当场宣布。

第十六条 提请省人大常委会任命的地方国家机关工作人员未获通过的，不得在同一次会议上再次进行表决。

提请省人大常委会任命未获通过的地方国家机关工作人员，根据工作需要和本人条件，提名人可以向以后的省人大常委会会议再次提名。两次未获通过的，届内不得再提名为同一职务人选。

第十七条 省人大常委会对通过任命的下列地方国家机关工作人员，在常委会会议上颁发任命书：

（一）省人民代表大会专门委员会副主任委员，省人大常委会副秘书长，省人大常委会工作委员会、办公厅和研究室主任、副主任。

（二）省人民政府副省长、秘书长，省人民政府组成部门的主任、厅长。

（三）省高级人民法院副院长、省人民检察院副检察长。

第十八条 省人大常委会按规定向社会公布任免的地方国家机关工作人员。

任免的地方国家机关工作人员由省人大常委会行文通知有关机关，同时将任免表交有关部门存档。

第十九条 拟决定的省人民政府代理省长、省高级人民法院代理院长、省人民检察院代理检察长人选，如不是副省长、副院长、副检察长，可以在省人大常委会同一次会议上依法任命为副省长、副院长、副检察长，再决定代理省长、代理院长、代理检察长。

代理省长、代理院长、代理检察长行使职权到省人民代表大会选出新的省长、院长、检察长为止。

第二十条 由省人大常委会任命的省人大常委会副秘书长，省人大常委会工作委员会主任、副主任、委员，省人大常委会办公厅和研究室主任、副主任等工作机构和办事机构人员；省高级人民法院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员；省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，省人民检察院分院检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员，在省人民代表大会换届后，继续担任原职务的不再重新任命，职务变动或者退休的应当提请省人大常委会依法任免。

第二十一条 新的一届省人民政府领导人员选举产生后，提名人应当在两个月内提请省人大

常委会决定任命省人民政府秘书长、省人民政府组成部门的主任、厅长。因故确需适当推迟提请决定任命的个别人员，提名人应当向省人大常委会主任会议报告。

第二十二条 省人大常委会任命的地方国家机关工作人员，因工作机构撤销、合并、更名的，提名人应当提请省人大常委会重新任免；任职期间死亡的，不再免职，由提名人报省人大常委会备案；退休的，提名人应当提请省人大常委会免职。

第四章 辞职、撤职及其他事项

第二十三条 在省人民代表大会闭会期间，省人大常委会组成人员、省人民代表大会专门委员会成员、省人民政府省长、副省长、省高级人民法院院长、省人民检察院检察长可以向省人大常委会提出辞职，由省人大常委会决定是否接受辞职，接受辞职的，报省人民代表大会备案。接受省人民检察院检察长辞职后，由省人民检察院报最高人民检察院提请全国人民代表大会常务委员会批准。

省人大常委会可以接受由省人大常委会任命的地方国家机关工作人员的辞职。其辞职请求由提名人提请省人大常委会决定。

省人大常委会接受地方国家机关工作人员辞职后，应予公告。

第二十四条 在省人民代表大会闭会期间，省人大常委会组成人员、省人民代表大会专门委员会成员如工作需要担任国家行政机关、审判机关、检察机关职务的，应当向省人大常委会辞去省人大常委会、省人民代表大会专门委员会的职务。

第二十五条 省人大常委会组成人员、省人民代表大会专门委员会成员，辞去代表职务的请求被接受，或者代表职务被罢免，其在常委会、专门委员会的职务相应终止或撤销，由省人大常委会予以公告。

第二十六条 省人大常委会可以撤销由省人大常委会任命的地方国家机关工作人员的职务。

第二十七条 省人大常委会主任会议、省人大常委会五分之一以上的组成人员书面联名，可以向省人大常委会提出由省人大常委会任命的地方国家机关工作人员的撤职案。

省人大常委会五分之一以上的组成人员书面联名提出的撤职案，应当注明联名领衔人。

省人民政府省长或者代理省长、省高级人民法院院长或者代理院长、省人民检察院检察长或者代理检察长可以分别向省人大常委会提出由省人大常委会任命的本机关工作人员的撤职案。

省人大常委会主任会议提出的撤职案，直接提请省人大常委会会议审议。其他撤职案，由省人大常委会主任会议决定是否提请省人大常委会会议审议。

撤职案应当以书面形式写明撤职的对象和理由，并提供有关材料。

第二十八条 省人大常委会主任会议提出的撤职案，由主任会议全体成员的过半数通过后提出。

第二十九条 省人大常委会主任会议讨论撤职案时，提名人或者其委托人应当到会作报告；省人大常委会会议审议撤职案时，由提名人或者其委托人到会作报告，或者由有关机关向会议提供被撤职人员的有关资料。有关机关、提名人或者其委托人应当安排有关人员到会听取讨论、审议情况，回答询问。

第三十条 撤职案在提请表决前，被提出撤职的人员有权在省人大常委会会议上提出申辩意见，或者书面提出申辩意见。书面申辩意见由主任会议决定是否印发常委会会议。

通过撤职案，采用电子表决器或者无记名投

票方式表决，以省人大常委会全体组成人员的过半数通过。

省人大常委会作出撤销职务的决定，按规定向社会公布，并行文通知有关机关。

第五章　附　则

第三十一条　本办法自公布之日起施行。

关于制定《云南省人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法（草案）》的说明

——2009年9月23日在云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

云南省人大常委会选举联络工作委员会主任　刘子杨

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受主任会议的委托，我就制定《云南省人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法（草案）》作如下说明：

一、制定办法（草案）的必要性

宪法第一百零四条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会“依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免”。地方组织法第三十条、第四十四条、第四十九条、第五十条、第五十二条对人大常委会任免“一府两院”和人大常委会机关工作人员的推选、决定代理人选、决定任免、任免、批准任免、通过人选、接受辞职、决定撤职的范围和部分程序作了规定，法院组织法、检察院组织法和监督法也作出了相应的规定。但这些法律规定比较原则，需要制定程序性的规定。为此，全国已有29个省（市、区）人大常委会制定了地方人大常委会人事任免方面的地方性法规。为使我省人大常委会人事任免工作规范化、程序化，既保证党管干部原则的实现，又保证人大常委会依法行使好任免权，根据地方组织法第六十九条“省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会可以根据本法和实际情况，对执行中的具体问题作具体规定”，结合我省实际情况，认真总结多年来省人大常委会任免地方国家机关工作人员的有效做法，使之上升为地方性法规，使人事任免工作法制化，制定我省人大常委会任免地方国家机关工作人员办法十分必要，也符合法律规定。

二、办法（草案）的起草经过

多年来，我省不少州（市）、县（市、区）人大常委会制定了人事任免规定。省人大常委会在任免国家机关工作人员中把坚持党管干部原则和人大常委会依法任免干部有机地结合起来，对任免工作做了许多有益和有效的探索，积累了一些行之有效的、长期坚持的做法和经验。

2008年初换届以后，省第十一届人大常委会把人事任免办法列入五年立法规划，并成立了立法起草领导小组负责起草工作。起草领导小组全面深入学习了宪法和有关法律，并学习研究全国